

RECURSO CÍVEL Nº 5112974-80.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: EVERTON DE OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. IRPF. RUBRICAS: FOLGA REMUNERADA, HORA EXTRA/DOBRAS, TRIBUTO IRRF (FÉRIAS), IRRF - FÉRIAS RECÁLCULO, GRATIF. DE FÉRIAS OFFSHORE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA. NATUREZA DOS PAGAMENTOS. INCIDÊNCIA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença a quo. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da condenação. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5112974-80.2024.4.02.5101

510015543914 .V4

RECURSO INOMINADO EM RECURSO CÍVEL Nº 5112974-80.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: EVERTON DE OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto EVERTON DE OLIVEIRA PEREIRA, em face de sentença em evento 9, que julgou procedente em parte o pleito autoral, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente exclusivamente sobre as parcelas recebidas sob a rubrica "**folga remunerada**", condenando, ainda, a ré a restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente a esse título, observada a prescrição quinquenal, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, ambos segundo a variação da Taxa Selic.

Em suas razões recursais em evento 13, sustenta o Autor que a sentença incorreu em erro por entender pela "*improcedência dos pedidos quanto as rubricas/nomenclaturas: 2239 - Hora Extra/Dobras; /402 - Tributo IRRF (férias); /385 - IRRF - Férias recálculo; e 3154 - Gratif.de Férias Offshore, [...], dotando tese que estas detêm natureza remuneratória*". Nesse sentido, defende a natureza indenizatória das verbas destacadas sob o argumento de que a fundamentação ignora julgados consolidados, razão pela qual o recurso deve ser provido a fim de reconhecer o benemérito das rubricas não reconhecidas em sentença.

Contrarrazões apresentadas pela parte ré em evento 18, pugnando pela manutenção da sentença reiterando os fundamentados da contestação, presente em evento 7 - defende a natureza compensatória das rubricas "folgas não gozadas" e "horas extras", razão pela qual atrairão a incidência de imposto sobre a renda. Não obstante, aduz que a "*conversão em pecúnia de folgas não gozadas não se confunde com o pagamento em dobro por trabalho realizado em momento que o trabalhador deveria estar de folga*" - a folga seria aproveitada em outro momento (postergada), não indenizada.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

autora. O cerne da questão está em determinar a natureza do pagamento feito à parte

Veja-se o teor do art. 43 do CTN:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§ 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

§ 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Os valores devidos em virtude de folgas não gozadas são de natureza indenizatória. Também o art. 71 da CLT prevê, quanto à Hora Repouso Alimentação, a HRA, a natureza indenizatória desse benefício. Não obstante o HRA e a folga serem diferentes, a consequência fática é a mesma: estar o trabalhador liberado do trabalho por um período de tempo, devendo ele ser indenizado caso essa liberação venha a ser suprimida pelo empregador, senão vejamos:

Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência) (grifos nossos)

A lógica que se apresenta é a seguinte: estando o trabalhador à disposição do empregador no momento em que deveria estar liberado, seja pelo motivo que for, há uma supressão de possibilidade de realização de atos outros que poderiam, estes sim, vir a adicionar ao autor valores a seu patrimônio. Qualquer acréscimo realizado à quantidade de tempo que o trabalhador deva permanecer no trabalho é um cerceamento de tempo que poderia ser utilizado de outra forma, formas que inclusive poderiam vir a gerar fontes de renda ao trabalhador.

É por tal razão que é indenizatória a natureza de pagamentos devidos em função de férias e/ou folgas não gozadas. A natureza indenizatória de tais pagamentos, por sua vez, impede a incidência de imposto de renda sobre os valores adquiridos, por não haver real acréscimo patrimonial, ao contrário do que alega a ré em sede recursal, mas mera indenização por serviços prestados e pela supressão de possibilidades pela qual passou o autor.

No mesmo sentido compreende o STJ, através de precedentes:

TRIBUTÁRIO. VALORES RECEBIDOS COMO COMPENSAÇÃO DE FOLGAS NÃO USUFRUÍDAS NA OPORTUNIDADE DEVIDA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. IMPOSTO DE RENDA NÃO-INCIDÊNCIA. I - Sendo o agravado empregado da PETROBRÁS, o regime de trabalho é o estabelecido na Lei nº 5.811/72, que regula o trabalho dos empregados nas atividades de exploração, perfuração e produção de petróleo. Como tal, o trabalho é exercido em regime de revezamento e de sobreaviso, regulado na aludida lei. II - Na hipótese de alteração do regime de trabalho por iniciativa do empregador, seria assegurado ao empregado o direito à percepção de uma indenização (art. 9º). Com o advento da CF/88 houve redução da jornada de trabalho dos petroleiros, ante o disposto no inciso XIV do art. 7º ("jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva"). III - Se a empregadora, por dificuldades operacionais, não promoveu a imediata alteração do regime de trabalho de seus empregados, o que veio a ocorrer apenas em agosto de 1990, e, para acertar o regime de descanso não gozado, ou das ditas folgas, no período entre a promulgação da CF/88 e a data da alteração do novo regime de trabalho, foi acertado com a empregadora que esta pagaria uma indenização, (aquela prevista no art. 9º da Lei nº 5.811/72), pelos períodos de descanso não usufruídos oportunamente, esses valores correspondiam à indenização das folgas não gozadas, por necessidade do empregador, em vista do sistema de turnos que foi implantado pela empresa. IV - Em situação como a presente, este Tribunal vem entendendo não ser possível a incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos como compensação das folgas não usufruídas na oportunidade devida. Precedentes: REsp nº 728.376/RN, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 19/03/2007; REsp nº 865.729/SE, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 03/10/2006; REsp nº 781.980/RN, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 03/04/2006; REsp nº 502.197/RS, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 29/08/2005; e AGREsp nº 669.155/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 28/03/2005. V - Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 979.765/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 19/12/2007, p. 1182) (Grifei)

Ainda, a Súmula 125 do STJ:

"O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda."

Por fim, a TNU, no PEDILEF 5028005-67.2016.4.04.7200, julgado em 16/03/2020, firmou a seguinte tese:

"Não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".

Muito embora esta 6ª Turma já tenha decidido, em precedentes anteriores, pela incidência do Imposto de Renda sobre as folgas indenizadas, baseada, inclusive, em entendimento da E. TRU da 2ª Região, no julgamento do PUR nº 0003702-45.2017.4.02.5050/01, em 26/08/2020, de que a verba discutida nos autos possui caráter remuneratório, incidindo sobre ela o imposto de renda, pelas considerações apresentadas, tenho como indevida a incidência de imposto de renda sobre valores oriundos de indenização por folgas não gozadas.

Nessa toada, acompanho o entendimento da TNU e do STJ, no sentido de que as folgas indenizadas possuem caráter indenizatório. Não incide, pois, imposto de renda sobre tal rubrica.

No mesmo sentido, precedentes da 6ª Turma Recursal, desta Relatoria, nos autos nº 5004236-94.2021.4.02.5103, na sessão virtual de 12/08/2021, e nos autos nº 5001934-53.2021.4.02.5116, na sessão extraordinária de 25/08/2021. Precedente de Relatoria da Dra. ALESSANDRA BELFORT BUENO FERNANDES DE CASTRO, nos autos nº 5000982-11.2020.4.02.5116/RJ, em juízo de retratação, acolhendo o pedido autoral, por maioria, na sessão de 08/09/2021.

Por sua vez, a folga indenizada não se confunde com a **dobra**, devida aos trabalhadores em regime *off-shore* que é expressamente tratada pelo artigo 2º, da Lei 5.811/72, nos seguintes termos:

Art. 2º Sempre que for imprescindível à continuidade operacional, o empregado será mantido em seu posto de trabalho em regime de revezamento.

§ 1º O regime de revezamento em turno de 8 (oito) horas será adotado nas atividades previstas no art. 1º, ficando a utilização do turno de 12 (doze) horas restrita às seguintes situações especiais:

a) atividades de exploração, perfuração, produção e transferência de petróleo do mar;

b) atividades de exploração, perfuração e produção d áreas terrestres distantes ou de difícil acesso.

§ 2º Para garantir a normalidade das operações ou para atender a imperativos de segurança industrial, poderá ser exigida, mediante o pagamento previsto no item II do art. 3º, a disponibilidade empregado no local de trabalho ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação.

O referido dispositivo prevê que é possível a manutenção do empregado no posto do trabalho sempre que foi imprescindível para a continuidade da operação, prevendo a lei acima em seu artigo 3º alguns direitos dentre eles o pagamento em dobro e o direito a um repouso de 24 horas consecutivas para cada 3 turnos trabalhados, conforme abaixo:

Art. 3º Durante o período em que o empregado permanecer no regime de revezamento em turno de 8 (oito) horas, ser-lhe-ão assegurados os seguintes direitos:

*I - Pagamento do adicional de trabalho noturno na forma do **art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho**;*

II - Pagamento em dobro da hora de repouso e alimentação suprimida nos termos do § 2º do art. 2º;

III - Alimentação gratuita, no posto de trabalho, durante o turno em que estiver em serviço;

IV - Transporte gratuito para o local de trabalho;

V - Direito a um repouso de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas para cada 3 (três) turnos trabalhados.

Analisando a redação da legislação acima, conclui-se que o momento de folga perdida pela dobra é compensada com outra folga posterior, havendo apenas um adiamento. Ante isso, os valores recebidos pela dobra tem natureza remuneratória.

Assim, em razão do trabalhador em regime *off-shore* poder ser mantido no posto de trabalho em período que seria de descanso, por necessidade da empresa de continuidade do serviço operacional ou por segurança, será devido ao empregado o pagamento diferenciado por cada hora trabalhada, além do repouso compensatório em período subsequente, nos termos da

Lei 5.811/1972, que dispõe sobre o regime de trabalho em atividades relacionadas à exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, industrialização de xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados.

Contudo, é preciso bem estabelecer que o valor a maior pago pelas horas trabalhadas pagas em período de descanso possui natureza remuneratória, sujeitando-se, portanto, à incidência de imposto de renda e apenas a indenização pelo descanso não fruído é que tem natureza indenizatória.

Tem-se, portanto, a **dupla repercussão na manutenção do marítimo no posto de trabalho: por um lado**, o recebimento de verba decorrente das horas trabalhadas em dobro, em valor superior à hora de trabalho normalmente paga fora do período de descanso, que representa acréscimo patrimonial; **do outro**, o pagamento de indenização em separado pela renúncia ao direito ao descanso, para executar o trabalho determinado pelo empregador, não incidindo imposto de renda neste último caso.

Vale ressaltar que independente da nomenclatura dada à verba pelo empregador na convenção/acordo coletivo(a) de trabalho, a mesma não se impõe ao Fisco, uma vez que as convenções particulares não são hábeis a modificar a legislação tributária, retirando a responsabilidade do contribuinte de efetuar o recolhimento do tributo, seja imposto de renda ou mesmo contribuição previdenciária, conforme dispõe o artigo 123 do CTN.

Especificamente em relação ao imposto de renda no caso em tela, a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título, conforme dispõe o artigo 3º, §4º da Lei nº 7.713/88.

Assim, a renda auferida pela parte autora, uma vez identificada como fato gerador de imposto de renda, previsto no artigo 43 do CTN, incidirá o referido tributo, independente do *nomen iuris* atribuído no contracheque ou contrato de trabalho pelo empregador.

Além disso, não há como conferir interpretação extensiva de que todas as verbas recebidas pela parte autora, a título de trabalho fora da jornada, configuram indenização, devendo ser verificadas as efetivas naturezas das mesmas, já que a legislação tributária, no casos de benefício fiscal, utiliza-se a interpretação restritiva, nos termos do artigo 111, inciso II, do CTN.

Por derradeiro, conferir entendimento diverso ao exposto acima, é atribuir de forma absurda o papel de legislador à empresa contratante, onde ficaria a cargo desta definir o nome da verba e sua natureza, impactando consequentemente todo o sistema tributário nacional, que por óbvio, além de interferir na arrecadação do imposto de renda, esbarraria na incidência de outros tributos, tais como a contribuição previdenciária, gerando um colapso fiscal.

Superada a distinção de folgas e dobras, somente estarão no campo da não incidência do tributo sobre a renda as verbas que reflitam a conversão em pecúnia do descanso subsequente não usufruído, a exemplo das "folgas indenizadas", "folga trabalhada", "indenização de folga", excluídas desse contexto as demais rubricas pleiteadas inicialmente, as quais não se incluem no critério legalmente erigido para fins de não incidência de tributação - a natureza indenizatória propriamente dita, sem cunho de acréscimo patrimonial (art. 43, I e II, e §1º do CTN), ao menos pelas mesmas razões assim definidas quanto às folgas indenizadas; sendo certo de que este é o entendimento atual desta 6ª Turma, que nos casos não abarcados pelo referido instituto, por efetivo trabalho ou disponibilidade, vê configurado acréscimo patrimonial e fato gerador de imposto de renda (art. 43, I, CTN).

Por fim, quanto às rubricas "**Tributo IRRF (férias)**", "**IRRF - Férias recálculo**" e "**Gratif.de Férias Offshore**", acompanha esta relatora a fundamentação presente em sentença, ao dispor que *"as verbas pagas a título de Gratif.de Férias Offshore", prevista na cláusula trigésima, parágrafo segundo (evento 1, OUT10), não possui o intuito de reparar ou recompensar algum dano causado aos empregados, representando mera bonificação com acréscimo patrimonial"* - afinal, o trabalhador faz jus ao pagamento de uma gratificação equivalente a 30 dias de trabalho ao retornar de férias.

No que cerne às rubricas "**Tributo IRRF (férias)**" e "**IRRF - Férias recálculo**", não há de se afastar a incidência do IR, vez que *"não refletem o recebimento de remuneração, mas o valor descontado pela fonte pagadora a título de imposto de renda sobre os valores relacionados ao gozo de férias"*.

Assim, **não deve incidir o imposto de renda** sobre as rubricas relativas às: "**folgas indenizadas**". Ao passo que devida a **incidência do imposto de renda sobre as rubricas relativas à: "dobras", "tributo IRRF (férias)", "IRRF - férias recálculo" e "gratif. de férias offshore"**.

Ante o exposto, voto por **CONHECER** e **NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO**, mantendo a sentença *a quo*. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da condenação. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto.